TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

De um lado, **AGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na cidade de Caxias do Sul – RS, à Rua Vereador Mário Rosa, nº 525, bairro Marechal Floriano, CNPJ 07.715.200/0001-70 e seu sócio **ALEXANDRE SUSIN**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com endereço à Rua Pinto Bandeira, nº 238, apto. 802, bairro Rio Branco, Caxias do Sul – RS, CPF Nº 564.495.180-49 e RG 7017805388/SSPRS doravante denominados **PRIMEIRO ACORDANTE/SUSIN** e de outro **SIVIERO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, sala 03, Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CNPJ 89.472.195/0001-86, denominado **SEGUNDO ACORDANTE/SIVIERO.**

Considerando a necessidade de um ajuste entre os acordantes, no que se refere aos serviços de intermediação imobiliária e outros prestados pelo primeiro acordante à segunda acordante;

Considerando a existência de acertos de comissões e despesas pendentes;

Considerando a pandemia do COVID-19 que interrompeu todas as atividades industriais e comerciais e da construção civil, trazendo consequências graves para a economia geral;

Considerando o interesse das partes em compor a relação existente;

Resolvem, de comum acordo, estabelecer o quanto segue:

1. As partes concordam com a necessidade de quitação dos serviços de intermediação até agora prestados pelo primeiro acordante, em favor da segunda acordante, bem como eventuais outros serviços de assessoria imobiliária, encaminhamento de documentos, e etc.., relacionados ou não a intermediação de negócio.

1.1. Incluem-se no presente acordo de pagamento de comissão e serviços prestados os relacionados aos seguintes negócios assim identificados: Família Piccoli; Família Boff; Família Andreis; Família Pedrotti; Família Wiltgen, Família Matioda e Girardi; Família Fiorese; Família Valtuir Rizzo; Família Trentin/Camazzola; Família Pauletti (loteamento Santa Corona); Família Zatera; podendo haver outros não nominados especificamente, mas incluídos no presente termo todas as intermediações e/ou prestação de serviços até a presente data.

2. Mediante quitação de todos os serviços diversos prestados, comissões de intermediações e de toda a relação havida entre as partes até a presente data, a SEGUNDA ACORDANTE-SIVIERO pagará ao PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN, a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente nacional, na forma do item 3, abaixo, e entregará 17 (dezessete)

lotes urbanizados, como dação em pagamento, conforme estabelecidos nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 deste item, distribuídos nas seguintes condições:

2.1 – **5 (cinco)** lotes urbanizados e registrados, os quais serão entregues para o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN nos primeiros 24 meses, contados da assinatura do acordo;

2.2 - **6 (seis) lotes** urbanizados e registrados, os quais serão entregues para o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN entre os 24º e 36º meses, contados da data de assinatura do acordo.

2.3 - **6 (seis) lotes** urbanizados e registrados, os quais serão entregues para o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN entre os 36º e 48º meses, contados da data de assinatura do acordo.

3. **R$ 200.000,00** (duzentos mil reais) em moeda corrente nacional, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas:

- **doze (12) primeiras** parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma e

- **as outras 14 (quatorze)** parcelas seguintes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

3.1 O pagamento será sempre no dia 18 de cada mês, sendo a primeira em julho de 2020, e as seguintes sempre nos trinta dias subsequentes, até a última, mediante depósito na conta 00915-6, da agência 0202, do Banco Sicredi - 748, titularidade do primeiro acordante, servindo recibo de depósito como comprovante de pagamento.

3.2 No caso de pagamento em cheques a quitação da parcela será considerada paga mediante a competente compensação bancária do referido cheque. Se o vencimento acontecer em feriado ou final de semana, prorrogado para o primeiro dia útil bancário subsequente.

3.3 Em caso de atraso, será devido juros de mora de 6% ao ano, correção monetária pelo IGP-M e multa moratória de 2% sobre o saldo devedor, tudo calculado na forma pró-rata.

4. Os lotes indicados no item 2, entregues em dação em pagamento serão determinados no início de cada período de entrega, mediante a escolha, por parte do acordante PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN, dentre os lotes que constarem no rol oferecido pela SEGUNDO ACORDANTE-SIVIERO para a escolha de PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN.

4.1 Após a escolha dos lotes, caberá ao PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN escolher o cartório e encaminhar a escritura, sendo que eventual atraso na outorga da escritura por demora na emissão da guia de tributo, expedição de certidão ou lavratura da escritura não pode ser atribuída à segunda acordante.

4.2. Os lotes serão de tamanho médio, aproximadamente de 360 m2, em loteamentos residenciais, nas cidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Antônio Prado, Carlos Barbosa e Veranópolis.

4.3 Caso o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN queira transferir um ou alguns lotes para terceiros, deverá autorizar, por escrito, a empresa SIVIERO, indicando o adquirente, cuja escritura outorgada para o adquirente indicado servirá de recibo de quitação da obrigação.

4.4 Fica definido que o valor dos lotes, em cada escritura, será de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para fins meramente fiscais, não representando o valor efetivo de mercado.

4.5 Os tributos e as despesas/emolumentos de tabelionato, escrituração e registro ficarão por conta do PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN ou de quem receber a escritura por ele.

4.6 A medida que os lotes forem indicados e depois escriturados, o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN arcará com o IPTU sobre os lotes.

4.7 Escolhidos os lotes, o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN terá o prazo de 6 (seis) meses para lavrar a escritura para si próprio ou para quem indicar, sempre observado que se for para terceiro deverá ser expressamente autorizado, como previsto no item 4.3.

5. O presente acordo extingue integralmente toda a relação havida entre as partes, incluindo todos os serviços de corretagem e intermediação imobiliária, além de outros eventualmente prestados, sendo que no caso de inadimplemento por mais de 90 dias, haverá o vencimento antecipado da dívida, podendo ser exigido todos os lotes em uma única oportunidade, além do valor devido em moeda corrente nacional, esse acrescido dos encargos moratórios.

5.1 Ficam também incluídos no presente acordo eventual comissão de intermediação que tenha sido ajustada com a outra parte (mencionados no item 1.1) que negociou com a SEGUNDA ACORDANTE-SIVIERO, sub-rogando-se, quando for o caso, a SEGUNDA ACORDANTE-SIVIERO perante o vendedor dos imóveis da referida comissão.

6. Cumprido integralmente este acordo, as partes se dão a mais ampla, total e irrestrita quitação de todos e quaisquer serviços prestados até a data deste instrumento, em especial o de intermediação de imóveis, nada mais havendo a reclamar uma da outra, sob qualquer título e de qualquer natureza.

7. O PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN declara, na condição de titular da imobiliária com o nome fantasia POLO IMOVEIS e/ou SUSIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, que inexistiram a intermediação de outros corretores nos negócios retro mencionados ou em outros, sendo que caso tenha eventualmente havido, o PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN assume o

compromisso de fazer o ajuste com tais pessoas, ficando exonerada a SEGUNDA ACORDANTE-SIVIERO de qualquer responsabilidade.

8. O presente acordo não abrange novas intermediações imobiliárias que venham a ser realizadas pelo PRIMEIRO ACORDANTE-SUSIN, em favor da SEGUNDA ACORDANTE-SIVIERO, a partir da presente data, as quais deverão ser tratadas de forma escrita, identificado o objeto e o valor da comissão.

Estando justos e acordados, segue o presente termo de acordo extrajudicial assinado em 3 (três) vias de igual conteúdo.

Caxias do Sul, 13 de julho de 2020.

Agi Empreendimentos Imobiliários Ltda

Alexandre Susin

Valmir Susin

Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Pedro Siviero

Testemunhas

PEDRO ELIAS SIVIERO
812 295 330-72

TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL

De um lado, **ALEXANDRE SUSIN**, brasileiro, casado, corretor de imóveis, com endereço à Rua Pinto Bandeira, nº 238, apto. 802, bairro Rio Branco, Caxias do Sul – RS, CPF nº 564.495.180-49 e RG 7017805388/SSP-RS, **ALEXANDRE VENZON**, brasileiro, casado, empresário, com endereço à Rua Vereador Mário Rosa , n° 851, Caxias do Sul – RS, CPF nº 344.550.190-49 e RG 1010637062, **VALMIR ANTONIO SUSIN**, brasileiro, aposentado, casado, com endereço à Rua Vereador Mário Rosa, nº 525, Caxias do Sul – RS, CPF nº 032.770.700-34 e RG 3002097479 e **BERNARDETE LENITA SUSIN VENZON**, brasileira, casada, empresária da moda, com endereço à Rua Vereador Mário Rosa , n° 851, Caxias do Sul – RS, CPF nº 448.397.400-97 e RG 1017792712, denominados para fins deste instrumento de **CREDORES;** e de outro **SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Avenida Pinheiro Machado, nº 710, sala 03, Centro, na cidade de Veranópolis – RS, CNPJ 89.472.195/0001-86, considerada para fins deste acordo de **DEVEDORA.**

Considerando que os credores adquiriram lotes, de proprietários que negociaram com a devedora para urbanizar, cada um a seu tempo e mediante os contratos de promessa de compra e venda de lotes, o total de 5 lotes urbanizados na forma do quanto lá convencionado;

Considerando que a entrega dos referidos lotes, por diversos fatores, atrasou;

Considerando o interesse das partes em compor a relação existente;

Considerando a pandemia do COVID-19 que interrompeu todas as atividades industriais e comerciais e da construção civil, trazendo consequências graves para a economia geral;

Resolvem, de comum acordo, estabelecer o quanto segue:

1. A devedora reconhece, neste ato, o direito dos credores à 6 (seis) lotes urbanizados, identificados em termos de declaração e reconhecimento de direito referentes à 5 (cinco) desses lotes, documentos que passam a fazer parte deste instrumento como Anexos rubricados por todas as partes, sendo que o 6º (sexto) lote, por ter sido negociado diretamente com SIVIERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em permuta de área, sendo desnecessária a assinatura de tal termo, tudo relativo a LOTES DE VALOR E TAMANHO MÉDIO E DE POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA, em loteamentos residenciais e/ou industriais, de zona mista, no que se refere aos empreendimentos em que projetada a aquisição, já estando todos quitados de forma antecipada;

1.1 Além dos lotes descritos no caput desta cláusula, as partes declaram que existe um 7º (sétimo) lote, adquirido junto ao Sr. Luiz Pedrotti, cujo termo de declarações ainda pende de assinatura, ficando a escrituração do mesmo vinculada a apresentação do referido documento.

2. Quanto aos 5 (cinco) lotes identificados nos termos referidos no item acima (1), estes são relativos aos seguintes contratos promessa de compra e venda, os quais, diante do extravio dos mesmos, foram substituídos por termo de declaração e reconhecimento de direito, assim identificados:

- VENDEDOR: EDUARDO CESAR BOVO; COMPRADOR ALEXANDRE VENZON, negocio aproximadamente em 2010, UM (1) lote de tamanho médio, em Caxias do Sul, dentro da matricula 16887, tal imovel foi recebido como intermediação no contrato entre Valmor Zanandrea e outros e Siviero em 14.05.2008

- VENDEDOR: CANDIDO JOSE FIOREZE; COMPRADOR BERNARDETE LENITA SUSIN VENZON, negocio aproximadamente em 2014, UM (1) lote de tamanho médio, bairro Pedancinho, em Caxias do Sul, dentro da matricula 4021.

- VENDEDOR: CANDIDO JOSE FIOREZE; COMPRADOR VALMIR ANTONIO SUSIN, negocio aproximadamente em 2013, DOIS (2) loteS de tamanho médio, bairro Pedancinho, em Caxias do Sul, dentro da matricula 4021.

- VENDEDOR: CANDIDO JOSE FIOREZE; COMPRADOR ALEXANDRE SUSIN, negocio aproximadamente em 2014, UM (1) lote de tamanho médio, bairro Pedancinho, em Caxias do Sul, dentro da matricula 4021.

2.1 A Devedora SIVIERO fica sub-rogada, perante os vendedores dos referidos lotes, em todos os mesmos direitos e ações em razão do presente termo, podendo apresentar o presente instrumento acompanhado dos termos de declaração e reconhecimento de direito e/ou contratos de promessa de compra e venda, os quais os CREDORES atestam validade e eficácia.

2.2 Os credores declaram, neste ato, que aceitam receber os 6 (seis) lotes a que tem direito, na proporção que compete à cada um, nas seguintes quantidades:

1 (um) lote para ALEXANDRE VENZON;
1 (um) lote para BERNARDETE L. SUSIN VENZON;
2 (dois) lotes para VALMIR SUSIN;
2 (dois) lotes para ALEXANDRE SUSIN;

2.3 Os cinco (5) lotes do item 2.4, "b" serão identificados para os credores no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do termo de divisão de lotes com o proprietário da área em que localizados, cujo termo de divisão será realizado em até 180 (cento e oitenta) dias a contar deste instrumento. Após a identificação dos lotes, as escrituras poderão ser outorgadas em até 30 (trinta) dias.

2.3.1 O lote do item 2.4, "a" poderá ser outorgada a escritura imediatamente, cabendo aos credores encaminhar no Tabelionato de sua escolha.

2.3.2 A escritura do 7º (sétimo) lote descrito no item 3 abaixo, será outorgada em até 12 (doze) meses, contados da lavratura das primeiras escrituras.

2.3.3 A devedora fornecerá, para a escritura de todos os lotes, os documentos necessários, sendo que o encaminhamento das escrituras e as despesas relativas a elas, além dos tributos, serão de responsabilidade dos credores.

2.4 Os seis (6) primeiros lotes acima descritos são identificados, neste momento, nas seguintes unidades:

a. Lote 12 da Quadra 1729 do Loteamento denominado "Altos da Julieta, sob matrícula 37690 do RGI de Farroupilha, o qual deve estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus para imediata escrituração na forma dos itens 2.3.1 e 2.3.3 acima.

b. 05 (cinco) lotes que serão identificados no prazo constante no item 2.3, junto ao estoque que a devedora disponibilizará para a escolha dos credores, no Loteamento denominado "Alto das Graças", devendo os mesmos estar livres e desembaraçados de quaisquer ônus para devida escrituração na forma do item 2.3 e 2.3.3, acima.

2.5 Caso o termo de divisão, a que se refere o item 2.3, não ocorra no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura deste instrumento, os Credores poderão escolher, dentro do estoque total da Devedora, o número total de lotes disposto neste instrumento, sob pena de infração contratual.

2.6 O lote do item 2.4, "a", será escriturado em favor do credor AGI IMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 07.715.200/0001-70, sendo que na medida que os demais lotes forem sendo indicados, os credores identificarão o beneficiário na forma item 2.2.

3 Quanto ao 7º (sétimo) lote identificado no item 1.1 acima, este é relativo ao seguinte contrato de promessa de compra e venda, o qual, diante do extravio do mesmo, será substituído por termo de declaração e reconhecimento de direito, assim identificado:

- VENDEDOR: LUIZ PEDROTTI; COMPRADOR: ALEXANDRE SUSIN, negócio realizado aproximadamente em 2011, UM (1) lote de tamanho médio, em Caxias do Sul, dentro da matricula 57846 do 2º RGI de Caxias do Sul - RS.

3.1 Com a apresentação do termo mencionado no caput desta cláusula, a Devedora SIVIERO ficará sub-rogada, perante os vendedores do referido lote, em todos os mesmos direitos e ações em razão do presente termo, podendo apresentar o presente instrumento acompanhado do termo de declaração e reconhecimento de direito e/ou contratos de promessa de compra e venda, os quais os CREDORES atestam validade e eficácia.

3.2 O credor ALEXANDRE SUSIN declara, neste ato, que aceita receber o 7º (sétimo) lote acima indicado, devidamente escriturado no prazo do item 2.3.2, desde que apresentado do termo referido no item 1.1, devendo a devedora fornecer todos os documentos necessários, sendo que as despesas relativas à escrituração e tributos serão de responsabilidade do credor.

3.3 O lote acima descrito deverá ser identificado, pela devedora, nos mesmos prazos do item 2.3 retro, junto ao estoque disponível no Loteamento denominado "Alto das Graças" de Caxias do Sul e/ou "Altos da Julieta" em Farroupilha, devendo o mesmo estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus para imediata escrituração na forma do item 2.3.2 acima

4. Os lotes serão escriturados pelo valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), cada um, para fins fiscais, não representando o efetivo valor de mercado dos mesmos.

5. A medida que os lotes forem entregues, independentemente da escritura, os CREDORES arcarão com o IPTU sobre os lotes.

5.1 Caso algum dos CREDORES queira transferir para terceiros, deverá autorizar expressamente a SIVIERO a fazê-lo, com indicação do nome do adquirente, servindo como prova de quitação a escritura outorgada para esse terceiro indicado pelo credor.

5. O presente acordo extingue integralmente toda a relação havida entre as partes nas promessas de compra e venda a que se referem, sendo que no caso de inadimplemento, haverá o vencimento antecipado da dívida, podendo ser exigido todos os lotes em uma única oportunidade.

6. Cumprido integralmente este acordo, as partes se dão a mais ampla, total e irrestrita quitação dos contratos firmados entre as partes, relativos aos lotes em questão, nada mais havendo a reclamar uma da outra, sob qualquer título e de qualquer natureza.

6.1 Os CREDORES declaram que não fizeram qualquer outra aquisição de lotes dos proprietários de áreas negociadas com a SIVIERO visando a urbanização, além dos já identificados neste documento.

Estando justos e acordados, segue o presente termo de acordo extrajudicial assinado em 3 (três) vias de igual conteúdo.

Caxias do Sul, 30 de abril de 2020.

Alexandre Susin

Valmir Susin

Alexandre Venzon

Bernardete L Susin Venzon

Siviero Empreendimentos Imobiliários Ltda
Pedro Siviero

Testemunhas: .....

Karin Mittenzwei Susin
CPF 618.735.600 44

423.996.780/78